

1500417-56.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... que fazia segurança armada do ponto de tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Arivaldo Francisco Coelho, que acrescentou que o réu não tinha documentos da arma ou autorização de porte.

Dessa forma, é de se ver que os policiais passavam por um local conhecido como ponto de venda de drogas, onde avistaram o réu parado. E o fato de estar parado em ponto de venda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500417-56.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-56.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIEL DE SOUZA PALMA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

MARCIEL DE SOUZA PALMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, porque no dia 24 de março de 2022, por volta de 12h00min, na Avenida Doutor João Teodoro, próximo ao numeral 2225, bairro Algodoal, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portou o revólver, marca "Taurus", calibre 32, de uso permitido, nº 640756, municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros.

Recebida a denúncia em 06/04/2022 (fls. 65), o réu foi regularmente citado (fls. 79) e apresentou defesa preliminar a fls. 83/84

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de Crimes do Sistema Nacional de Armas.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada no auto de exibição e apreensão de fls. 08, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria do delito, por outro lado, também restou devidamente comprovada.

O réu, na fase policial, preferiu manter-se em silêncio. (fls. 04)

Em juízo afirmou que no dia dos fatos, chegou na biqueira para comprar drogas, quando os vendedores disseram que havia acabado o produto. Com a chegada da polícia, os "moleques" correram para a mata. Ficou aguardando nessa mata e foi abordado e, enquanto conversava com um policial, o outro procurou pelas imediações e localizou a arma, passando a lhe imputar a posse. Renato é a pessoa que foi procurar drogas a seu pedido. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

A negativa do réu, no entanto, não veio demonstrada nos autos. Sequer o amigo Renato identificou para que pudesse corroborar sua versão.

A prova oral, no entanto, é firme e coerente na demonstração dos fatos descritos na inicial acusatória.

O policial militar Ricardo Aparecido de Mello esclareceu que na data dos fatos fazia patrulhamento pelo bairro Algodoal e, passando por um local conhecido como ponto de vendas de drogas, avistaram o réu nesse ponto, pelo que fizeram a abordagem. Em revista pessoal, encontraram com o acusado, na sua cintura, um revólver, marca Taurus, calibre 32, com a numeração visível e municiado com 06 cartuchos intactos. O réu disse que segurava a arma para Renato, que teria ido buscar mais drogas. O réu disse, ainda, que fazia segurança armada do ponto de tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Arivaldo Francisco Coelho, que acrescentou que o réu não tinha documentos da arma ou autorização de porte.

Dessa forma, é de se ver que os policiais passavam por um local conhecido como ponto de venda de drogas, onde avistaram o réu parado. E o fato de estar parado em ponto de venda de drogas é elemento suficiente a justificar a suspeita e fundamentar a abordagem realizada.

Feita a abordagem, com o réu foi apreendida a arma, sendo que a posse se dava sem documento de registro do revólver ou autorização de porte. A arma era apta a disparos e estava municiada com seis cartuchos íntegros.

E, por fim, temos que lembrar que os policiais sequer conheciam o acusado e motivos não tinham para uma falsa incriminação.

De rigor, pois, a procedência da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é reincidente (Proc. 1500711-45.2021.8.26.0599 - fls. 100/102), de forma que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de onze dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu MARCIEL DE SOUZA PALMA (RG. 47.096.279, filho de Benedito de Souza Palma e Maria Izabel Macedo Palma) a uma pena de dois anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento de onze dias-multa, no piso, como incursa no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03.

Reincidente, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto. Respondeu ao processo preso e, levando-se em conta a reiteração em atividade ilícita, ainda mais com a indicação de que fazia a segurança de ponto de venda de drogas, não poderá recorrer solto.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 05 de agosto de 2022.